

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PADRONIZAÇÃO DAS PEÇAS PROCESSUAIS DO NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS – NPJ/IESB

Apresentação

O Núcleo de Práticas Jurídicas do Centro Universitário IESB desempenha papel fundamental na formação profissional dos acadêmicos de Direito, proporcionando-lhes o primeiro contato efetivo com a atuação forense e com a prestação de assistência jurídica à população.

Nesse contexto, as peças processuais elaboradas pelos estagiários não representam apenas instrumentos técnicos destinados à defesa dos interesses dos assistidos, mas também refletem a identidade institucional do NPJ perante o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Ordem dos Advogados do Brasil e toda a comunidade jurídica.

A experiência prática desenvolvida ao longo dos últimos semestres evidenciou significativa diversidade na estrutura, na formatação e na qualidade das petições produzidas pelos alunos. Embora a autonomia intelectual deva ser preservada, verificou-se que a inexistência de um padrão institucional ocasiona documentos visualmente heterogêneos, com diferentes estilos de redação, formatação e organização, comprometendo a uniformidade da atuação do Núcleo e, por consequência, sua imagem institucional.

Diante dessa realidade, apresenta-se a presente proposta de **Padronização das Peças Processuais do NPJ**, cujo objetivo é estabelecer diretrizes mínimas de apresentação gráfica, organização textual e utilização de referências doutrinárias, legislativas e jurisprudenciais, observando simultaneamente as normas técnicas da ABNT, as boas práticas da advocacia e as exigências da redação jurídica contemporânea.

A proposta não pretende limitar a liberdade técnica dos professores orientadores nem engessar a construção jurídica das peças processuais. Ao contrário, busca uniformizar exclusivamente os aspectos formais dos documentos, preservando integralmente a independência na elaboração das teses jurídicas adequadas a cada caso concreto.

Entre as principais diretrizes propostas destacam-se:

- a. adoção de padrão único de fonte, margens, espaçamento e alinhamento;
- b. uniformização da estrutura das petições;
- c. padronização das formas de citação de legislação, doutrina e jurisprudência;
- d. utilização de linguagem técnica, objetiva e compatível com a prática forense;

- e. observância das normas da língua portuguesa;
- f. fortalecimento da identidade visual e institucional do NPJ em todos os documentos produzidos.

A implantação desse padrão proporcionará importantes benefícios institucionais e pedagógicos. Sob a perspectiva acadêmica, contribuirá para o desenvolvimento da redação jurídica dos estudantes, aproximando-os dos padrões exigidos pela advocacia profissional, pelos concursos públicos e pelo Exame da Ordem dos Advogados do Brasil.

Sob o aspecto institucional, permitirá que todas as manifestações processuais apresentem identidade visual uniforme, transmitindo maior organização, profissionalismo e credibilidade perante os órgãos do Sistema de Justiça.

Além disso, a padronização facilitará o trabalho dos professores orientadores, possibilitando maior concentração na análise da qualidade técnica das teses jurídicas, reduzindo correções relacionadas exclusivamente à apresentação formal das peças.

Importante ressaltar que o presente documento constitui apenas o primeiro passo de um projeto mais amplo de aperfeiçoamento da atuação do Núcleo de Práticas Jurídicas. Futuramente, a padronização poderá ser complementada por manuais de redação jurídica, modelos institucionais de documentos, guias de citações, orientações sobre utilização de inteligência artificial, identidade visual do NPJ e protocolos internos de elaboração e revisão das manifestações processuais.

Espera-se, assim, que esta proposta contribua para elevar ainda mais a qualidade técnica dos trabalhos desenvolvidos pelo Núcleo de Práticas Jurídicas do IESB, fortalecendo sua missão institucional de formar profissionais altamente qualificados, comprometidos com a ética, a excelência técnica e a efetividade da prestação jurisdicional.

PADRÃO DE FORMATAÇÃO PARA PEÇAS PROCESSUAIS – ESTÁGIO SUPERVISIONADO

1. Formatação Geral (conforme normas ABNT e práticas jurídicas)

Fonte: PT Sans

Tamanho da fonte: 12 (texto principal); 10 (notas de rodapé)

Espaçamento:

- **Entre linhas:** 1,15 no corpo do texto
- **Entre parágrafos:** 6 pt antes e depois

Margens:

- **Superior e esquerda:** 3 cm

- **Inferior e direita:** 2 cm

Alinhamento: Justificado

Recuo de parágrafo: 2 cm na primeira linha

Numeração de páginas: canto superior direito, a partir da segunda página

2. Citações (Conforme ABNT NBR 10520/2002)

a. Citação Direta (literal)

Com até 3 linhas: no corpo do texto, entre aspas duplas, sem itálico.

Ex: Conforme dispõe o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas”.

Com mais de 3 linhas: destacada em parágrafo próprio, com recuo de 4 cm à esquerda, fonte menor (tamanho 10), sem aspas e sem itálico.

Ex:

A Constituição Federal dispõe:

São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. (BRASIL, 1988)

b. Citação Indireta (paráfrase)

Redação própria do aluno sobre ideias de outro autor: deve-se indicar a fonte entre parênteses, com o sobrenome do autor em maiúsculas e o ano da publicação:

Ex: *O dano moral pode ocorrer mesmo sem comprovação de prejuízo econômico (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2018).*

3. Referências Bibliográficas (NBR 6023/2018)

Em peças processuais, toda citação deve ser feita diretamente no corpo do texto, com a fonte mencionada ao final da frase ou parágrafo, de forma concisa, conforme orientações da ABNT NBR 10520/2002, mas adaptada ao uso forense.

a. Citação de legislação

Deve ser feita mencionando o dispositivo legal e o nome da norma:

Exemplo:

Nos termos do art. 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, causar dano a outrem, comete ato ilícito (BRASIL, Código Civil, 2002).

b. Citação de doutrina

Deve vir no corpo do texto ou ao final do parágrafo, indicando o sobrenome do autor em caixa alta, seguido do ano da obra:

Exemplo:

A responsabilidade civil possui natureza reparatória, pois visa recompor o prejuízo sofrido pela vítima (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 152).

c. Citação de jurisprudência

Pode ser feita de forma resumida, com nome do tribunal, número do processo e relator:

Exemplo:

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a dor decorrente de falha na prestação do serviço bancário enseja dano moral presumido (STJ, REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 10.10.2017).



4. Observações Importantes

- ✚ Usar linguagem formal, técnica e objetiva.
- ✚ Evitar o uso de abreviaturas ou siglas não explicadas.
- ✚ É obrigatório o uso da norma culta da língua portuguesa.



AO JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE TAGUATINGA/DF

Processo nº: 0715132-29.2024.8.07.0007

ARLINDO FELIX CREMA, já qualificado nos autos, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por intermédio dos advogados e estagiários do Núcleo de Práticas Jurídicas do CENTRO UNIVERSITÁRIO IESB – NPJ/IESB, interpor **APELAÇÃO**, com fundamento no art. 593, inciso I do Código de Processo Penal.

Requer que o presente recurso seja recebido e processado, com as razões anexas, remetendo-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Nestes termos, pede deferimento.

Brasília/DF, 18 de junho de 2025.

Karine Moraes Barros

Advogada – NPJ/IESB - OAB/DF 60234

EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

APELANTE: Arlindo Felix Crema

APELADO: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios

PROCESSO N.: 0715132-29.2024.8.07.0007

RAZÕES DE APELAÇÃO

COLEDA CÂMARA CRIMINAL,

EMÉRITOS DESEMBARGADORES.

1. DOS FATOS E DA SENTENÇA RECORRIDA

O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios ajuizou Ação Penal em desfavor de ARLINDO FÉLIX CREMA, imputando-lhe a prática de furto (art. 155, *caput*, CP) e falsa identidade (art. 307, CP).

Segundo a denúncia, em 06/04/2024, o réu teria subtraído um telefone celular iPhone 15 Pro, pertencente a Leonardo de Jesus Cezar, do interior do veículo de transporte por aplicativo que conduzia, e ainda teria se atribuído falsa identidade, identificando-se como "Juliano", para obter vantagem.

O acusado foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação. Durante a instrução, foram ouvidos a vítima Leonardo de Jesus Cezar e o agente de polícia Bruno Ribeiro Fagundes, além de ter sido realizado o interrogatório do réu.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público postulou a condenação do acusado, argumentando que a tese autodefensiva foi refutada pelos relatos da vítima e da testemunha, e pela prova documental que demonstrou o uso de nome falso.

Por sua vez, a Defesa postulou a absolvição, alegando não haver provas suficientes para a condenação quanto ao furto, com aplicação do princípio *in dubio pro reo* (Art. 386, VII, CPP), e a atipicidade da conduta quanto ao crime de falsa identidade (Art. 386, III, CPP) pela ausência de dolo específico.

A r. sentença de ID 238849427 julgou procedente a denúncia para CONDENAR o Acusado ARLINDO FÉLIX CREMA nas penas do art. 155, *caput*, e do art. 307, *caput*, ambos na forma do art. 69, todos do Código Penal.

A pena definitiva foi fixada em 01 (um) ano e 03 (três) meses, sendo 01 (um) ano de reclusão e 03 (três) meses de detenção, além de multa no valor de 10 (dez) dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena foi fixado no aberto. Além disso, o acusado foi condenado ao pagamento de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de reparação mínima do dano material.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

A r. sentença merece ser reformada, notadamente em relação à ausência de provas suficientes para a condenação pelo crime de furto e pela atipicidade da conduta referente ao crime de falsa identidade.

2.1. Da ausência de provas suficientes para a condenação pelo crime de furto – aplicação do princípio *in dubio pro reo*

A condenação pelo crime de furto (art. 155, *caput*, do Código Penal) baseou-se fundamentalmente nas declarações da vítima e no depoimento da testemunha policial, elementos que não se mostram suficientes para comprovar, com a certeza necessária, a autoria e o *animus furandi* do apelante.

Conforme alegado pela Defesa em sede de alegações finais, e confirmado no interrogatório do réu, o apelante negou a acusação de furto, afirmando que a vítima, Sr. Leonardo, estava "embriagado" e veio "dormindo durante toda a corrida" e que ao chegar no condomínio, o apelante a chamou, a vítima "acordou, desceu do carro e entrou no condomínio, e logo após ele saiu". O apelante afirmou que não viu nenhum celular e que a vítima "não bateu no carro".

A sentença destaca que "a materialidade e a autoria do crime de furto, tendo por base as provas dos autos, apresentam-se estremes de dúvidas", assim descrita:

Assim, a **materialidade** está demonstrada tanto pela documentação (Portaria de Instauração de Inquérito Policial, ID [202100318](#); Comunicação de Ocorrência Policial, ID [202100319](#); Arquivos de Mídia, ID: [202100320](#); Comunicações de Ocorrências Policiais, ID [202100321](#) e [202100322](#); Relatório Policial, ID [202100322](#); Informação Pericial, ID 125252733; Registro de Identificação Civil, ID 125694406; Arquivos de Mídia, IDs [228788358](#) e seguintes), quanto pelos depoimentos colhidos, acostados aos autos.

A respeitável sentença ampara-se, indevidamente, nas comunicações de ocorrência constantes dos IDs 202100321 e 202100322, as quais sequer encontram respaldo na folha de antecedentes penais do Acusado.

Tal fundamentação revela-se manifestamente inadequada, uma vez que

boletins de ocorrência não gozam de presunção absoluta de veracidade e, de forma isolada, não podem servir como elemento probatório idôneo para sustentar juízo condenatório.

A gravidade se acentua ao se considerar que os fatos narrados nas referidas ocorrências não guardam relação com o objeto da presente ação penal, tampouco foram objeto de apuração formal com contraditório e ampla defesa. Trata-se de meras anotações unilaterais, carentes de qualquer confirmação judicial, e que não resultaram em ação penal, denúncia, tampouco condenação.

Como se sabe, o boletim de ocorrência é instrumento unilateral, dotado de presunção *juris tantum*, o que impõe a necessidade de corroboração por outros meios de prova colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O uso de ocorrências pretéritas, alheias aos autos e sem trânsito em julgado ou mesmo registro nos antecedentes, extrapola os limites da legalidade e viola os princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF) e da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF).

Não bastasse o equívoco anterior, observa-se que o próprio juízo afirma estar demonstrada a materialidade delitiva com base em suposta “informação pericial” constante no ID 125252733, a qual, contudo, não se encontra sequer juntada aos autos. Tal referência, além de inexistente nos anexos processuais, revela grave vício na fundamentação, pois a materialidade do delito deve estar comprovada nos autos por meio de prova válida, acessível à defesa e produzida sob os rigores do contraditório.

Outro elemento que evidencia a desconexão da sentença em relação ao conjunto probatório dos autos consiste no fato de o magistrado, ao discorrer sobre a autoria delitiva, fazer menção ao acusado “ROBSON BARBOSA”, o qual não integra o polo passivo da presente ação penal. Tal referência indevida revela possível utilização de decisão padronizada, incompatível com os princípios da individualização da prestação jurisdicional e do devido processo legal.

Assim, os depoimentos da Vítima e da testemunha, perante este Juízo, aliados aos demais elementos constantes dos autos – convergentes entre si – denotam que o conjunto probatório é harmônico, estando as provas colhidas na fase policial em consonância com as da fase judicial, não pairando nenhuma dúvida quanto à autoria delitiva por parte do **Acusado ROBSON BARBOSA**, estando os indícios da fase policial devidamente corroborados em Juízo, razão pela qual não há falar em aplicação do princípio *in dubio pro reo*.

Em outro trecho da sentença, ao fixar a dosimetria da pena, o magistrado faz referência ao réu e a “seus comparsas”, embora não haja, em nenhuma fase da instrução processual, qualquer menção a eventual coautoria ou participação de terceiros. Tal impropriedade revela descuido na análise individualizada da conduta e compromete a coerência lógica da motivação judicial, em afronta aos princípios da correlação e da fundamentação das decisões judiciais.

Assim, em face dos termos do art. 59, do mesmo Código Penal, e considerando que: 1) a **culpabilidade**, nesta fase funcionando como juízo de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta, não extrapolou a censurabilidade própria da prática da infração penal; 2) o Réu, ao que se sabe, possui bons **antecedentes**, até porque, como se verifica da sua FAP, não se tem notícia de condenação transitada em julgado (ID 233224134); 3) a **conduta social** do Acusado é ajustada ao meio em que vive (não existem nos autos notícias em sentido contrário); 4) os elementos dos autos não permitem aferir a **personalidade do Acusado**; 5) o **motivo** para a prática delituosa foi o inerente ao tipo, ou seja, o lucro fácil, não restando evidenciado nenhum motivo periférico relevante 6) as **circunstâncias** favorecem ao Acusado, haja vista que se trata de crime cometido em situação normal para o tipo; 7) as **consequências** do fato foram ruins, mas foram as normais para o tipo penal; 8) o **comportamento da Vítima**, ao que consta, não colaborou com o fato, ou seja, não estimulou o Réu e seus comparsas à prática do ato delituoso, fixo a pena-base em **01 (um) ano de reclusão e multa no valor de 10 (dez) dias-multa**, correspondentes a um trigésimo de um salário mínimo mensal da época do fato.

A invocação de elemento inexistente nos autos, seja por erro material ou presunção, compromete de forma incontornável a higidez da prestação jurisdicional, tornando a sentença carecedora de fundamentação concreta, além violar os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica.

A prova da autoria é essencialmente indiciária e não direta. A vítima narrou que, "ao chegar em sua residência, enquanto descia do carro, colocou o pé para fora do carro com o celular ao seu lado, momento em que o motorista "arrancou com o carro" no momento em que a vítima levantava, fazendo-a gritar "Meu celular, meu celular!". A vítima "viu imediatamente que o celular tinha caído quando estava descendo".

A narrativa feita na delegacia traz a notícia que "imediatamente percebeu que havia deixado seu aparelho celular no banco traseiro, onde viajou. Que, neste momento, gritou, correu atrás do veículo, bateu na lataria, de maneira a chamar a atenção do motorista, para que aquele parasse e este comunicante pudesse pegar seu celular.

Em audiência, a vítima afirma que teria aberto a porta do carro, colocado o pé pra fora, com o celular ao seu lado, quando o réu teria arrancado com o carro e, então teria gritado indicando que o celular estaria dentro do carro.

A partir do minuto 2"19, o Ministério Público indaga se imediatamente quando a vítima desceu do carro, senhor já teria visto que o celular tinha caído, ao que a vítima respondeu que sim. Quando perguntado se teria batido na lataria do veículo, a vítima afirmou que "na verdade, na hora e eu na verdade não é que eu bati, na verdade como eu tava com a porta ainda aberta, é na verdade pelo impulso eu bati no carro a porta".

Frisa-se que a vítima afirmou que existiam imagens e vídeos da dinâmica dos fatos, sendo solicitado pelo membro do Ministério Público que enviasse as mídias através do aplicativo de conversas que ele tinha da secretaria da vara, o que de pronto foi concordado pela vítima.

Conforme se percebe, aos autos foram juntadas somente fotografias nos IDs 228788358, 228788359, 228788360 e 228788362. Pelas imagens é possível perceber que a dinâmica dos fatos não aconteceu conforme a narrativa da vítima.



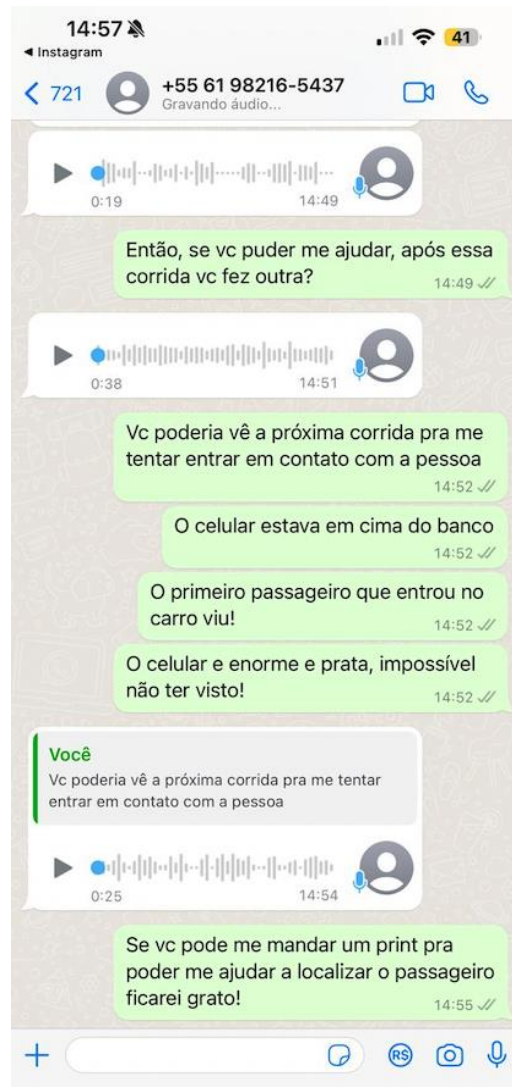
Fotografia juntada no ID 228788359

A análise da fotografia juntada aos autos revela elementos que enfraquecem, substancialmente, a narrativa apresentada pela suposta vítima. No referido registro visual, observa-se que ela aparenta estar adentrando sua residência imediatamente após desembarcar do veículo, sendo possível, inclusive, visualizar o automóvel ainda em processo de manobra para deixar o local.

Tal circunstância **desconstrói a tese acusatória**, que sustenta que o bem teria sido subtraído durante o desembarque ou em momento imediatamente subsequente.

Ademais, **a posição das mãos da vítima é reveladora**: estão direcionadas à parte frontal da bermuda, como se estivesse tateando em busca de algo, o que reforça a hipótese de que o aparelho tenha sido inadvertidamente deixado no interior do veículo, sem qualquer participação dolosa do réu. **Importa destacar que sequer é possível afirmar que a vítima já houvesse percebido a ausência do aparelho naquele instante**, o que torna ainda mais frágil a imputação subjetiva da conduta de subtração.

Esse cenário é ainda mais evidente quando se analisam as mensagens trocadas entre a vítima e o motorista. Em trecho da conversa, a própria vítima declara:



A redação da mensagem deixa clara a assunção tácita de que o telefone foi esquecido no banco traseiro do veículo, e que teria sido eventualmente recolhido por outro passageiro – tese, inclusive, levantada pela defesa desde o início. Trata-se, portanto, de uma narrativa incompatível com a versão apresentada em juízo, revelando contradição essencial que impede qualquer juízo condenatório baseado em certeza.

Ressalte-se, por fim, que não foram juntadas aos autos as filmagens supostamente existentes, que poderiam confirmar ou infirmar a dinâmica dos fatos narrados. A ausência de tais registros visuais compromete a completude do conjunto probatório e reforça que a condenação foi lastreada em suposições, e não em provas concretas e harmônicas.

É crucial observar a própria declaração da suposta vítima, que afirma ter “visto imediatamente que o celular tinha caído no interior do veículo”. Tal afirmação, longe de evidenciar qualquer subtração dolosa por parte do Apelante, sugere a possibilidade de que o aparelho tenha sido acidentalmente esquecido ou deixado cair no momento da saída, tratando-se, portanto, de um ato involuntário e desvinculado da vontade do condutor.

Nesse contexto, ainda que se admita, em tese, que o Apelante tenha posteriormente tomado posse do bem, a conduta que se delineia, quando muito, seria mais compatível com a apropriação de coisa alheia achada, nos termos do art. 169, II, do Código Penal, e não com o crime de furto (art. 155, CP), que exige a subtração como elemento essencial – isto é, a retirada do bem da esfera de vigilância da vítima mediante rompimento da posse.

Trata-se, portanto, de uma hipótese alternativa que, no mínimo, impõe dúvida razoável sobre a real natureza dos fatos, o que já seria suficiente para afastar a condenação por furto, diante da fragilidade do conjunto probatório. Afinal, o direito penal não pode se satisfazer com suposições ou inferências vagas, exigindo certeza além da dúvida razoável para a imposição de um juízo condenatório.

Ainda que, em sede de memoriais, o Ministério Público tenha sustentado que o Apelante teria mencionado que o aparelho estaria no Gama – o que, segundo o Parquet, indicaria ciência prévia do paradeiro do bem – tal informação não foi confirmada por nenhum elemento técnico ou documental nos autos, tampouco foi espontaneamente narrada pela vítima. Ao contrário, o trecho da audiência demonstra que a suposta surpresa da vítima diante dessa informação foi construída a partir de perguntas indutivas formuladas pelo órgão acusador, sem conteúdo probatório independente.

Portanto, mesmo esse argumento subsidiário da acusação, revela-se frágil e insuficiente para sustentar qualquer juízo condenatório, especialmente quando se exige, em matéria penal, certeza quanto à autoria e ao dolo – o que manifestamente não se verifica no presente caso.

A condenação criminal exige certeza. Havendo dúvida razoável sobre o dolo do apelante em *subtrair* o bem no momento em que a vítima desembarcava, ou sobre a própria natureza do ilícito (se furto ou, no máximo, apropriação indébita), o princípio do *in dubio pro reo* deve prevalecer. A prova não é "harmônica" a ponto de afastar toda e qualquer dúvida sobre a intenção do agente no momento da suposta subtração.

Dessa forma, a condenação pelo crime de furto deve ser reformada, absolvendo-se o apelante, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência de provas.

2.2. Da atipicidade da conduta relativa ao crime de falsa identidade – ausência de dolo específico

A condenação pelo crime de falsa identidade (art. 307, *caput*, do Código Penal) também merece ser reformada, pois a conduta do apelante não preenche os requisitos do tipo penal, especialmente a ausência de dolo específico.

O apelante confessou que o nome cadastrado no aplicativo 99 era "Juliano",

embora a foto fosse a sua e o carro fosse o Versa QPU 8J48. No entanto, o apelante negou saber por que o nome estava como "Juliano", explicando que "outra pessoa fez o cadastro para ele na 99" para "ganhar indicação", e que ele "enviou sua habilitação". Ele alegou ter rodado com essa conta por cerca de um mês até descobrir o nome falso.

A Defesa, em alegações finais, defendeu que "o uso de nome diverso na plataforma de transporte por aplicativo não restou comprovado como sendo de iniciativa do acusado, tampouco demonstrou-se que tal conduta visava obter vantagem indevida ou causar prejuízo a terceiros".

Enfatizou, ainda, que a narrativa do apelante, "embora isolada, não foi refutada por nenhum elemento probatório que comprovasse a intenção de obter vantagem indevida ou de causar prejuízo a terceiros". Citou, inclusive, o ensinamento de Nucci (2023), que exige a demonstração da finalidade de ludibriar a fé pública ou de obter proveito com a falsa identificação.

A sentença, ao condenar pelo crime de falsa identidade, afirma que o apelante "com o objetivo de não ser identificado e permanecer na posse do bem da Vítima, identificou-se com nome falso, como sendo JULIANO". Contudo, esta conclusão sobre o *objetivo* do apelante é uma inferência que não encontra robusta comprovação nos autos. O uso de nome falso no aplicativo pode, de fato, ser uma irregularidade administrativa da plataforma, como alegou a Defesa.

O Agente de Polícia Bruno Ribeiro Fagundes, em seu depoimento, afirmou que o Apelante "já se utilizou do mesmo *modus operandi* em situação similar, onde o passageiro esquecia o aparelho no veículo, e ele se cadastrava também com nome falso, salvo engano, Adão". Todavia, tal afirmação não é corroborada por nenhum elemento de prova idôneo nos autos, não há decisão judicial condenatória nesse sentido e não consta qualquer registro dessa suposta prática na folha de antecedentes criminais do Apelante.

Mais grave ainda: a única menção a eventual fato pretérito consta de um simples boletim de ocorrência, o qual, como é cediço, possui presunção apenas relativa de veracidade, não sendo apto, isoladamente, para servir como fundamento de condenação ou mesmo como elemento de agravamento subjetivo da conduta.

Logo, não se pode extrair da fala do policial – nem do boletim de ocorrência desacompanhado de maiores provas – qualquer juízo válido sobre o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 307 do Código Penal. A imputação do crime de falsa identidade exige prova cabal do dolo específico de causar prejuízo ou obter vantagem, o que manifestamente não se verifica na hipótese dos autos.

A alegação de prática do crime de falsa identidade (art. 307 do CP) por parte do Apelante não encontra respaldo fático nem jurídico. Consta dos autos que, apesar de o motorista ter se apresentado durante a corrida com o prenome "Juliano", a própria vítima

conseguiu localizá-lo posteriormente, reconhecendo sua fotografia no aplicativo 99 e confirmando sua identidade oficial na delegacia, mediante apresentação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Mais do que isso: o veículo utilizado na corrida também estava devidamente vinculado ao nome civil verdadeiro do Apelante, como consta nos cadastros da plataforma, o que inviabiliza qualquer alegação de que o uso do prenome diverso tenha tido por finalidade impedir a sua identificação ou manter-se impune.

Diante desses fatos, fica evidente que a identificação do Apelante era plenamente viável, tanto pelos dados fornecidos pelo próprio aplicativo quanto pela titularidade do automóvel utilizado no transporte da vítima. Ou seja, a suposta "falsa identidade" não se mostrou nem eficaz nem apta a produzir qualquer ocultação real de identidade.

Assim, não se vislumbra o dolo específico exigido pelo tipo penal do art. 307 do Código Penal, qual seja, a intenção deliberada de obter vantagem indevida ou causar dano mediante ocultação da identidade real. A conduta, portanto, não ultrapassa o plano da tipicidade material, impondo-se a absolvição do Apelante com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP.

2.3. Da necessidade de reforma da dosimetria da pena e da reparação do dano material (subsidiariamente)

Na remota hipótese de não ser acolhido o pleito absolutório – o que se admite apenas por argumentar – impõe-se a reavaliação da dosimetria da pena, bem como da decisão que fixou valor mínimo de reparação de dano material.

A respeitável sentença condenou o Apelante ao pagamento de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de reparação mínima, com base na declaração unilateral da vítima de que o aparelho supostamente subtraído seria um iPhone 15 Pro Max, avaliado entre R\$ 8.000,00 e R\$ 9.000,00. Ocorre que não há nos autos nota fiscal, comprovante de compra ou qualquer outro documento idôneo que comprove a efetiva aquisição.

Assim, a quantia fixada, embora possa estar dentro de uma estimativa genérica de mercado, carece de lastro documental mínimo, razão pela qual a defesa requer, caso mantida a condenação, a redução ou, ao menos, a moderação do valor arbitrado, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, à luz da razoabilidade e da efetiva demonstração do dano.

No tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a r. sentença negou tal benefício com fundamento na existência de anotação de "suspensão condicional do processo" anteriormente concedida ao réu.

Contudo, tal fundamento não se sustenta à luz do art. 44, I, do Código Penal, que veda a substituição apenas ao reincidente, e não ao réu que, em momento anterior, obteve o benefício da suspensão condicional do processo, sem que tal medida tenha culminado em condenação definitiva.

A própria sentença reconhece que o Apelante possui bons antecedentes e não registra condenação transitada em julgado, o que evidencia a ausência de reincidência ou qualquer circunstância judicial desfavorável que justificasse, de forma concreta, a negativa da substituição.

Acrescente-se que a suspensão condicional do processo, concedida em setembro de 2021, não configura, por si só, impedimento legal para concessão dos benefícios previstos no art. 44 do CP. A sua utilização para restringir direitos em outro processo penal representa violação ao princípio da presunção de inocência, da individualização da pena e da proibição de duplo apenamento por um mesmo fato (*ne bis in idem*).

A negativa da substituição, sem condenação anterior transitada em julgado e com expressa afirmação de bons antecedentes, revela-se desproporcional, desvinculada de fundamentos concretos.

Portanto, requer-se, subsidiariamente, a reforma da r. sentença para que seja reconhecido o direito do Apelante à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

3. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se:

a) o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, para que seja o Apelante absolvido das imputações que lhe foram feitas, com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

b) em caso de condenação, a desclassificação para o crime de apropriação de coisa alheia achada, nos termos do art. 169, II, do Código Penal.

c) subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, que seja reformada a sentença quanto à negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com fulcro no art. 44 do CP e, também, seja reduzido o valor arbitrado a título de reparação mínima de danos, à luz do art. 387, IV, do CPP, por ausência de comprovação documental do efetivo valor do bem.

Termos em que pede deferimento.



Brasília/DF, 18 de junho de 2025.

Karine Moraes Barros

Advogada – NPJ/IESB - OAB/DF 60234

Jair Vanderlei Krewer

Professor – NPJ/IESB